Landkreis Mittelsachsen
1. Beigeordneter

mittelsachsen
mitten im leben. mitten in sachsen

Landratsamt Mittelsachsen, Frauensteiner Straße 43, 09599 Freiberg

NABU Regionalverband Erzgebirge e.V.
z.H. Geschäftsstellenleiter
Herrn Röder
Sandstraße 116
09114 Chemnitz

EINGEGANGEN
18. Mai 2022

Geschäftskreis Kreisentwicklung, Verkehr, Umwelt und Technik

Ansprechpartner: Dr. Lothar Beier
Abteilung: Erster Beigeordneter
Referat:
Standort: 04720 Döbeln
Telefon: 03731 799-1020
Telefax: 03731 799-1019
E-Mail: Lothar.Beier@landkreis-mittelsachsen.de
Aktenzeichen: 23.4-5541-0901-0451-2022-02
Datum: 13. Mai 2022
Vorgangs-Nr.: 9787316
Bitte bei Antwort unbedingt Vorgangs-Nr. angeben!

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Mitarbeiter des Landratsamtes des Landkreises Mittelsachsen

Ihr Schreiben vom 29.04.2022

Sehr geehrter Herr Röder,

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 29.04.2022 bin ich von Herrn Landrat beauftragt, Ihnen zu antworten.

Zunächst bedanke ich mich bei Ihnen für Ihren langjährigen engagierten Einsatz im Interesse des Naturschutzes im Landkreis Mittelsachsen, auch als vom Landkreis bestellter ehrenamtlicher Naturschutzhelfer.

Bezüglich des Inhaltes Ihrer Dienstaufsichtsbeschwerde teile ich Ihnen mit, dass die bei der Bearbeitung des Vorhabens „Fällarbeiten bei Lichtenwalde zur Beseitigung von Kalamitätsschäden und Herstellung der Verkehrssicherheit im Wald" festgestellten Defizite innerhalb des hierfür zuständigen Referates Naturschutz ausgewertet wurden und künftig von einer sachgerechten und rechtssicheren Bearbeitung auszugehen ist. Die festgestellten Defizite beziehen sich dabei ausschließlich auf die nicht dokumentierte FFH-Vorprüfung, welche für das o.g. Vorhaben erforderlich war. Dazu folgende Hinweise:

Das vorgenannte Vorhaben erfüllt den Projektbegriff des § 34 Abs. 1 BNatSchG, weshalb vor dessen Durchführung die Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des betroffenen FFH-Gebietes festzustellen ist. Die Prüfung der Verträglichkeit beginnt dabei mit der FFH-Vorprüfung. Diese wurde durch die untere Naturschutzbehörde (uNB) im Rahmen einer Ortsbegehung auf Grund der Angaben des Vorhabenträgers mit dem Ergebnis durchgeführt, dass eine Verträglichkeit festzustellen ist, wenn die Ausführung in Anlehnung an die Vorgaben des § 39 Abs. 5 Nr. 2 BNatSchG bis Ende Februar 2022 abgeschlossen wird und die Gehölze vor Beginn der Fällung auf Höhlen begutachtet werden - sollten dabei Höhlen festgestellt werden, ist bei der uNB ein Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 1 BNatSchG zu stellen.

Aufgrund dieses Ergebnisses war die Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung entbehrlich.

Die nach dem 01.03.2022 festgestellten Tätigkeiten waren unter Beachtung des phänologischen Standes der Entwicklung der Natur naturschutzfachlich ebenfalls nicht zu beanstanden und eine Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen des betroffenen FFH-Gebietes festzustellen.
Für im Zuge der Überwachung festgestellte Beseitigung eines vom Boden aus nicht erkennbaren Höhlenbaumes werden Kompensationsmaßnahmen für die dadurch entstandenen Verluste an Quartier-potenzial angeordnet.

Bei der naturschutzrechtlichen Prüfung des vorgenannten Vorhabens waren neben den Vorgaben zum Schutz von NATURA2000, die auf konkrete Arten und Lebensraumtypen beziehen, auch die Vor-gaben zum Landschaftsschutzgebiet „Lichtenwalde", welches auf die Erhaltung und Entwicklung des Gebietes u.a. zur Erholung abzielt, sowie in Teilen die Vorgaben des Naturschutzgebietes „Zschopautalhänge bei Lichtenwalde", welches auf den Erhalt des Waldbestandes und Artenschutz (hier Brutvögel) durch Maßnahmen der Besucherlenkung ausgerichtet ist, zu beachten. Es wird aus der Aufzählung ersichtlich, dass die Zielrichtungen der einzelnen naturschutzrechtlichen Schutzgebietskategorien bisweilen gegenläufige Zielstellungen verfolgen. Im Ergebnis der Gesamtbetrachtung war demzufolge Zielstellung der naturschutzrechtlichen Entscheidung, einen Ausgleich zwischen diesen Zielstellungen zu finden. Dabei war neben den artenschutzrechtlichen Aspekten auch die sehr hohe Frequentierung des Gebietes durch Naherholungssuchende und Touristen in die Abwägung einzustellen. Im Ergebnis der Abwägung war der Herstellung der Verkehrssicherheit auf den vorhandenen und zur Besucherlenkung erforderlichen Wanderwegen der Vorrang vor einer alternativ dazu möglichen Sperrung des gesamten Waldgebietes zu geben, da auch die Durchsetzung dieser Sperrung nicht möglich ist.
Letztlich sind die ausgeführten Maßnahmen der Unterhaltung des Waldbestandes zur Herstellung der Verkehrssicherheit auch nur mit technischen Mitteln möglich, da nach hier vorhandenem Kenntnisstand in Sachsen leider kein Pferderücker mit für die Waldarbeit ausgebildeten Pferden mehr vorhanden ist. Die Beräumung der gefällten Bäume ist auch zeitnah zur Fällung erforderlich, um die Zielstellung der schnellstmöglichen Passierbarkeit der betroffenen Wanderwege und damit die Wiederherstellung der Besucherlenkung im Gebiet zu gewährleisten.

Abschließend erlaube ich mir, darauf hinzuweisen, dass durch die geänderten klimatischen Bedingungen, welche sich nicht nur an den Hitzesommern 2019 und 2020 oder den Kalamitäten festmachen lassen, umfangreiche und nachhaltige Eingriffe in die Waldbestände erforderlich sind und sein werden. Dies auch deshalb, weil sich der überwiegende Teil der Waldflächen auf ertragsarmen, weil flach-gründigen und wasserarmen Standorten befindet – insofern sei auf die den jeweiligen Waldflächen zukommenden Schutzfunktionen verwiesen, welche auch oft eine Ursache für jahrelange Ruhe vor forstwirtschaftlichen Tätigkeiten (im hier betroffenen Waldgebiet z.B. ca. 25 Jahre) in den Waldbeständen ist. Da diese Standorte gleichzeitig wegen ihres hohen Erlebniswertes im Blickpunkt von Anwohnern, Naherholungssuchenden und Touristen stehen, fallen diese Veränderungen sofort auf. Welche Anforderungen sich dabei aus fachrechtlichen Vorgaben zum Kalamitätsschutz, zum Waldumbau und der Verkehrssicherung ergeben, wird dabei leider außer Acht gelassen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Lothar Beier
1. Beigeordneter